

주의요구 및 통보

1. 제 목 : 산업재해 예방을 위한 안전보건대장 작성 부적정

2. 관계기관 : ●●보훈병원

3. 내 용

가. 업무개요

●●보훈병원은 '97년 개원 후 23년 경과하여 노후화 된 시설을 개선하기 위해 [표 1]과 같이 본관 리모델링 공사를 진행하고 있습니다.

[표 1] ●●보훈병원 본관 리모델링 공사 현황

사업기간	규 모	예 산(이사회 의결 기준)	진행경과
2020년~2022년	지하1층~지상5층 (14,523㎡)	23,012백만원 (설계 860, 공사 21,952, 감리 150, 부대비 50)	2020.6.30. 설계공고 2020.8.19. 설계계약 2020.8.21. 설계착수

※ 설계 과업기간 : 착수일로부터 230일

나. 관계법령 및 판단기준

「산업안전보건법」 제67조(건설공사발주자의 산업재해 예방 조치)에 따르면 총 공사금액이 50억 원 이상인 건설공사 발주자는 산업재해 예방을 위하여 건설공사 계획단계에서는 해당 건설공사에서 중점적으로 관리하여야 할 유해·위험요인과 이의 감소방안을 포함한 기본안전보건대장을 작성하고, 건설공사 설계단계에서는 기본안전보건대장을 설계자에게 제공하여 설계자로 하여금 유해·위험요인의 감소방안을 포함한 설계 안전보건대장을 작성하게 하고 이를 확인하도록 규정하고 있습니다.

그리고 같은 법 시행규칙 제86조(기본안전보건대장 등)에 따라 기본안전보건대장은 공사규모, 공사예산 및 공사기간 등 사업개요, 공사현장 제반 정보, 공사시 유해·위험요인과 감소대책을 위한 설계조건을 포함하도록 하고 있습니다.

또한 나라장터를 통하여 입찰공고 한 설계용역 과업내용서에는 '계약 체결 후 발주자가 제공하는 기본안전보건대장을 참조'하여 해당 건설공사 중 유해·위험요인의 감소방안을 마련하여 공사 중 산업재해 예방을 위한 설계가 될 수 있도록 해야 한다고 설계자의 과업 범위에 포함되어 있습니다.

따라서 ●●보훈병원 본관 리모델링 공사는 총 공사금액 50억 원 이상으로 안전보건대장 작성 대상이며 발주자인 ●●보훈병원은 기본안전보건대장을 작성 후 설계자에게 제공하여 유해·위험요인의 감소방안이 포함된 설계 안전보건대장을 작성하게 하고 이를 확인해야 할 의무가 있습니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 안전분야 공공기관 합동 특정감사 시 현장 확인 결과, 설계용역 입찰공고 후 계약을 체결하여 설계가 진행 중에 있음에도 불구하고 ●●보훈병원은 기본안전보건대장을 작성하지 않은 사실이 있습니다.

4. 관계기관 의견

●●보훈병원은 감사의견을 수용하면서 총 공사금액 50억 원 공사에 대해 안전보건대장을 작성하여 산업재해 예방을 위해 노력하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ●●●보훈병원장은

- 본관 리모델링 공사 관련 기본안전보건대장을 작성하여 설계업체에 제공하고,
(통보)
- 앞으로 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「주의」 조치하시기 바랍니다.
(주의)

6. 관련자

소속	직급	성명	담당업무	관리기간	현근무처	비고
△△부	-	-	-	2020.01.13.~현재	좌동	주의